Безопасные методы и приемы выполнения работ

Требования к организации безопасного рабочего места

Безопасные методы и приёмы выполнения работ — это совокупность правил и мероприятий, направленных на *предотвращение травм* и *несчастных случаев на рабочем месте.*

В соответствии со статьей 209 ТК РФ рабочее место — это не просто локация для выполнения трудовых функций, оно должно соответствовать установленным государственным требованиям.

Рабочее место - место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя. ***Общие требования к организации безопасного рабочего места*** устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

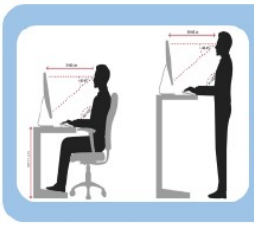


Обеспечение выполнения требований охраны труда к организации безопасного рабочего места устанавливает ***Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 774н "Об утверждении общих требований к организации безопасного рабочего места".***

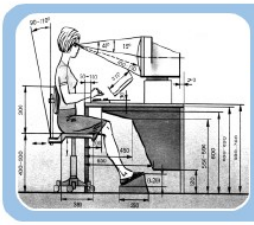
Требования к организации безопасного рабочего места условно можно разделить на:			
требования к	требования к	требования к	требования к

рабочей позе	средствам отображения информации и знакам безопасности	размещению машин, механизмов и оборудования	расположению рабочих мест и компоновке оборудования

1) Требования к рабочей позе



- Возможность смены рабочей позы занятыми на нем работниками;
- Организация места для сидения (при основной рабочей позе "СТОЯ";



- Регулирование взаимного положения места для сидения и рабочей поверхности (высота, размеры, угол наклона);



- Исключение или снижение до минимума продолжительности работы в неудобных рабочих позах.

2) Требования к средствам отображения информации и знакам безопасности

Обеспечение обзора наблюдения с места выполнения работ	
восприятие визуальных средств отображения информации	восприятие знаков безопасности
	

Средства отображения информации должны учитывать:

- частоту и значимость поступающей информации;
- тип средства отображения информации;
- точность и скорость слежения и считывания.

Визуальные средства отображения информации должны иметь освещение, обеспечивающие восприятие информации с места выполнения работ.

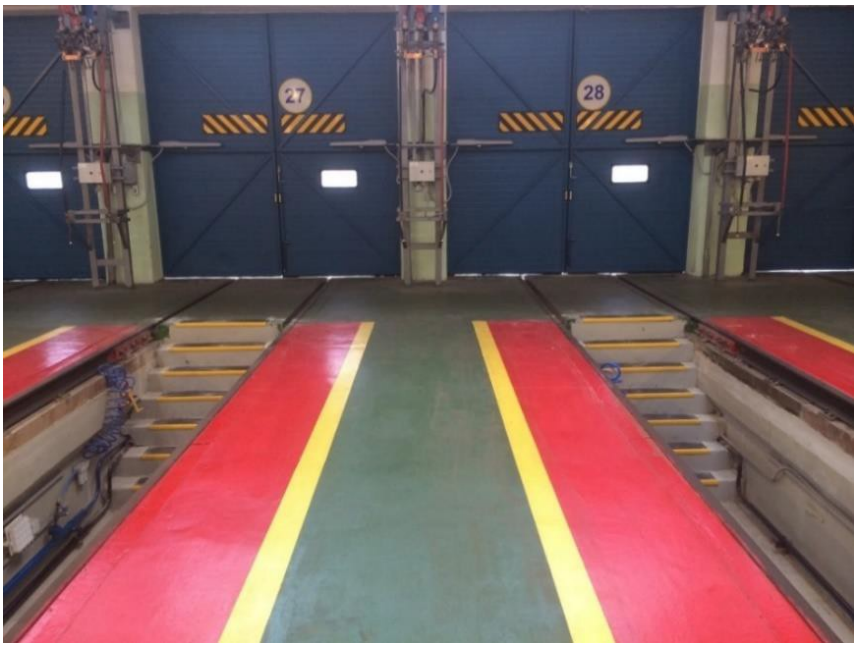
3) Требования к размещению машин, механизмов и оборудования

При организации рабочего места (рабочей зоны) необходимо обеспечить:

- ✓ размещение на РМ органов управления машинами и оборудованием так, чтобы работники могли соблюдать требования охраны труда
- ✓ расстояние между органами управления машинами и оборудованием исключающее произвольное изменение положения незадействованного органа управления при манипуляции с иным смежным органом управления)
- ✓ оснащение защитными ограждениями и блокировками в соответствии с требованиями технических регламентов машин, механизмов, производственного оборудования, являющегося источником травмоопасности



- ✓ оснащение сигнальной разметкой и (или) знаками безопасности с учётом государственных требований охраны труда участков и зон, где по результатам проведённой оценки профессиональных рисков выявлена высокая вероятность травмирования работников
- ✓ дополнение визуализации опасных зон информированием работника в целях предупреждения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных факторов при осуществлении ими трудовой деятельности
- ✓



- ✓ оснащение рабочего места (рабочей зоны) вспомогательным подъемно-транспортным оборудованием (средствами) с учетом государственных требований охраны труда, если на нем осуществляются работы по подъему и перемещению людей и грузов



- ✓ безопасный доступ работников на каждое рабочее место и возможность быстрой эвакуации работников при возникновении аварийной или иной чрезвычайной ситуации в соответствии с государственными требованиями охраны труда. Пути эвакуации и проходы должны быть свободны для движения, обозначены соответствующими указателями и иметь освещенность, обеспечивающую их восприятие



4) Требования к расположению рабочих мест и компоновке оборудования

Рабочее место (рабочая зона) и взаимное расположение его элементов должны обеспечивать:		
содержание	техническое обслуживание	уборку и чистку
используемых на рабочем месте машин и оборудования, инструментов и мебели с учетом государственных требований охраны труда		

Организация и содержание рабочих мест, а также расстояния между рабочими местами (рабочими зонами) должны обеспечивать:

- безопасное передвижение работников;

- безопасное передвижение транспортных средств,

- безопасные действия с сырьем, материалами, заготовками, полуфабрикатами.

Дополнительные требования безопасности, предъявляемые к *организации рабочего места*, устанавливаются *правилами и инструкциями по охране труда на конкретном рабочем месте.*

Порядок проведения СОУТ

Общие положения

Все виды деятельности человека подвергаются анализу с точки зрения условий труда и соответствия их безопасным для человека условиям, так как «***каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены***», согласно статье 37, п. 3 ***Конституции Российской Федерации.*** Условия труда в процессе трудовой деятельности анализируются, устанавливается соответствие рабочего места безопасным и безвредным условиям труда работника.

Данное мероприятие до недавних изменений в трудовом законодательстве носило название аттестация рабочих мест по условиям труда и определяло основной механизм комплексной оценки условий труда на рабочем месте, соответствия их безопасным условиям, определения гарантий и компенсации за работу в неблагоприятных условиях труда. Однако, учитывая развитие научно-технического прогресса и связанных с ним изменений в социально-экономической и других сферах жизни общества, данное мероприятие определило ряд проблемных вопросов. Вопросы касались определения права и предоставления льгот и компенсаций за тяжелые и вредные условия труда, при исследовании и установлении превышений предельно допустимых уровней и концентраций вредных и опасных производственных факторов согласно гигиенической классификации труда и т. д.

Принятый ***Федеральный закон "О специальной оценке условий труда" от 28.12.2013 N 426-ФЗ*** определил новую процедуру проведения мероприятия с названием ***специальная оценка условий труда (далее— СОУТ)***. Это мероприятие определяет существенные изменения не только в названии, но и в механизме реализации: в методике проведения данного мероприятия, результирующих документах, ответственности за своевременное и качественное выполнение СОУТ и т. д.



Совокупность действий работников с применением средств труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую продукцию, включающих в себя производство и переработку различных видов сырья, строительство, оказание различных видов услуг называется ***производственная деятельность.***

Производственная деятельность, зачастую сопряжена с рядом опасностей.

Опасность *– потенциальный источник нанесения вреда, представляющий угрозу жизни и (или) здоровью работника в процессе трудовой деятельности.*

Здоровье *– состояние физического, психического и социального благополучия человека, при котором отсутствуют заболевания, а также расстройства функций органов и систем организма.*

Охрана труда *– система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально - экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.*

Система управления охраной труда *– комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели в области охраны труда у конкретного работодателя и процедуры по достижению этих целей.*

Требования охраны труда *– государственные нормативные требования охраны труда, а также требования охраны труда, установленные локальными нормативными актами работодателя, в том числе правилами (стандартами) организации и инструкциями по охране труда.*

Специальная оценка условий труда является важной составляющей охраны труда.

Специальная оценка условий труда (СОУТ) *является единым комплексом последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и оценке уровня их воздействия на работника с учетом отклонения их фактических значений от установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и применения средств индивидуальной и коллективной защиты работников.*



Цель СОУТ*— урегулирование отношений между работодателем и работником в вопросах обеспечения безопасных условий труда на рабочем месте.*

Задачи специальной оценки условий труда:

— выполнение обязательств работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда;

— предоставление компенсаций работникам за работу во вредных и опасных условиях труда;

— установление дополнительных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации с учетом класса (подкласса) условий труда на рабочем месте;

— определение скидок к страховому тарифу на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

— обоснование финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда.

Рабочий день (смена) *– установленная законодательством продолжительность (в часах) работы в течение суток.*

Все вредные и (или) опасные производственные факторы, которые идентифицированы (выявлены) на рабочих местах, подлежат исследованиям (испытаниям) и измерениям.

Вредный производственный фактор *– фактор производственной среды или трудового процесса, воздействие которого может привести к профессиональному заболеванию работника.*

Опасный производственный фактор *– фактор производственной среды или трудового процесса, воздействие которого может привести к травме или смерти работника.*

Условия труда *– совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника.*

Безопасные условия труда *– условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и (или) опасных производственных факторов*

исключено либо уровни воздействия таких факторов не превышают установленных нормативов.

Как провести и оформить обучение по охране труда в форме стажировки на рабочем месте

> Для проведения стажировки на рабочем месте вам нужно, в частности, утвердить перечень профессий и должностей работников, которым необходимо пройти такую стажировку, назначить работников, ответственных за ее организацию и проведение.
>
> Факт прохождения стажировки необходимо зарегистрировать, указав период ее проведения, дату допуска работника к самостоятельной работе и др.
>
> При неудовлетворительном результате прохождения стажировки не допускайте работника к самостоятельному выполнению трудовых обязанностей. В течение 30 календарных дней направьте его на повторную проверку знания требований охраны труда.

Оглавление:

1. Кто обязан проходить обучение по охране труда в форме стажировки

2. Кто проводит обучение по охране труда в форме стажировки

3. Как составить положение об обучении по охране труда в форме стажировки

4. Как оформить приказ о проведении стажировки работника

5. Как составить программу обучения по охране труда в форме стажировки

6. Как провести обучение по охране труда в форме стажировки

7. Как провести проверку знания требований охраны труда после стажировки

8. Какие документы оформляются по итогам стажировки

9. Какие риски возможны, если не провести обучение по охране труда в форме стажировки

1. Кто обязан проходить обучение по охране труда в форме стажировки

Стажировка на рабочем месте как элемент обучения по охране труда предусмотрена для определенных категорий работников (ч. 2 ст. 219 ТК РФ). Проводите ее для работников, чьи профессии и должности содержатся в перечне, который вам необходимо утвердить с учетом мнения профсоюзного или иного уполномоченного работниками органа (при наличии). В этот перечень обязательно включите наименования профессий и должностей работников, выполняющих работы повышенной опасности (п. 26 Правил обучения по охране труда).

Полагаем, что стажировка является обязательной для работников, которым предстоит впервые выполнять поручаемую работу с вредными и (или) опасными условиями труда у данного работодателя.

Наличие вредных и (или) опасных условий труда вы можете определить по результатам спецоценки условий труда (ч. 1, 2 ст. 3, ч. 4, 5 ст. 14 Закона о спецоценке).

Для некоторых видов работ (как правило, связанных с повышенной опасностью) в специальных нормативных правовых актах дополнительно сделан акцент на необходимости стажировки на рабочем месте. Например, она обязательна при организации работ на высоте (п. 28 Правил по охране труда при работе на высоте).

Учтите: к стажировке допускают работников, успешно прошедших инструктаж по охране труда и обучение требованиям охраны труда по

программам, указанным в п. 46 Правил обучения по охране труда (п. 25 этих Правил).

2. Кто проводит обучение по охране труда в форме стажировки

Стажировку на рабочем месте проводите под руководством работников, назначенных ответственными за ее организацию и проведение, а также прошедших обучение по охране труда в установленном порядке. Таких лиц назначают локальным нормативным актом (п. 29 Правил обучения по охране труда).

Требования к работникам, ответственным за организацию и проведение стажировки, установите локальным нормативным актом (например, положением о стажировке) с учетом мнения профсоюзного или иного уполномоченного работниками органа (при наличии) (п. 31 Правил обучения по охране труда).

Для отдельных видов работ могут быть установлены специальные требования к руководителям стажировки. Например, руководителем стажировки для работников 1 и 2 группы по безопасности работы на высоте может быть бригадир (мастер, инструктор, квалифицированный рабочий), имеющий практический опыт работы на высоте при наличии у него 2 группы не менее одного года. К нему нельзя прикрепить более двух стажирующихся одновременно (абз. 2, 3 п. 31 Правил по охране труда при работе на высоте).

Рекомендуем проверить в специальных правилах и инструкциях по охране труда, есть ли требования к руководителям стажировки для вашего вида работы.

Количество работников, закрепленных за работником, ответственным за организацию и проведение стажировки, определите сами с учетом государственных нормативных требований охраны труда (п. 29 Правил обучения по охране труда).

3. Как составить положение об обучении по охране труда в форме стажировки

Составьте положение об обучении по охране труда в форме стажировки в произвольной форме, поскольку нормативно она не установлена. В таком локальном нормативном акте вы можете предусмотреть положения, которые должны быть установлены работодателем для проведения стажировки на рабочем месте, в частности (п. п. 26, 31 Правил обучения по охране труда):

1) перечень профессий и должностей работников, которым необходимо пройти стажировку;
2) требования к работникам, ответственным за организацию и проведение стажировки;
3) требования к порядку проведения стажировки в вашей организации;
4) требования к продолжительности и месту проведения стажировки.

В положении вы также можете предусмотреть требования к регистрации прохождения стажировки на рабочем месте и порядок проверки знания требований охраны труда по результатам проведения стажировки.

При установлении перечня профессий и должностей, по которым у вас проводится стажировка, а также требований к порядку ее проведения, к работникам, ответственным за ее организацию и проведение, к продолжительности стажировки и к месту ее проведения учтите мнение профсоюзного или иного уполномоченного работниками органа (при наличии) (п. п. 26, 31 Правил обучения по охране труда). Вы можете действовать так же, как, например, и при учете мнения профсоюза по проекту правил внутреннего трудового распорядка.

Утвердить положение вы можете приказом и (или) используйте специальный гриф утверждения.

4. Как оформить приказ о проведении стажировки работника

Приказ о стажировке конкретного работника оформите в произвольной форме, поскольку нормативно установленной нет.

Рекомендуем указать в приказе, в частности:

1) Ф.И.О. и должность (профессию) стажирующегося и лица, ответственного за организацию и проведение стажировки;
2) сроки стажировки.

Такой приказ послужит подтверждением того, что вы организовали стажировку работника, например, при проверке контролирующими органами.

5. Как составить программу обучения по охране труда в форме стажировки

Такую программу можно оформить произвольно, поскольку нормативно требований по ее оформлению нет.

Программу стажировки (иной локальный нормативный акт, определяющий объем мероприятий для ее проведения) утвердите с учетом мнения профсоюзного или иного уполномоченного работниками органа (при наличии) (п. 28 Правил обучения по охране труда).

Опишите в программе, каким образом работники приобретают практические навыки безопасных методов и приемов выполнения работ в процессе трудовой деятельности.

6. Как провести обучение по охране труда в форме стажировки

Проводите стажировку в соответствии с программой стажировки или иным локальным нормативным актом, который предусматривает отработку практических навыков выполнения работ с использованием знаний и умений, полученных в рамках обучения требованиям по охране труда (п. 27 Правил обучения по охране труда). Руководствуйтесь другими локальными актами, содержащими требования к ее проведению (например, положением о стажировке).

Заканчивайте стажировку проверкой знания требований охраны труда (п. 68 Правил обучения по охране труда).

По отдельным работам (в том числе спасательным) вы можете предусмотреть периодические тренировки и (или) учения с закреплением практических навыков использования (применения) необходимых средств индивидуальной защиты. Их периодичность и содержание вы определяете сами с учетом государственных нормативных требований охраны труда (п. 30 Правил обучения по охране труда).

6.1. Сроки проведения стажировки

Требования к продолжительности проведения стажировки установите сами локальным нормативным актом с учетом мнения профсоюзного или иного уполномоченного работниками органа (при наличии). При этом необходимо учесть, что ее продолжительность должна составлять не менее двух смен (п. 31 Правил обучения по охране труда).

Обратите внимание: специальные требования к срокам стажировки установлены для отдельных видов работ. Рекомендуем проверить наличие таких требований в специальных правилах и инструкциях по охране труда.

7. Как провести проверку знания требований охраны труда после стажировки

Порядок проведения проверки знания требований охраны труда после стажировки установите сами, например, в положении о стажировке, но с учетом требований п. п. 68, 73, 74, 79 Правил обучения по охране труда.

Для подведения итогов стажировки вы можете создать комиссию, определив ее состав в приказе или, например, в положении об обучении безопасности труда в форме стажировки, поскольку нормативно это не урегулировано.

В состав комиссий по проверке знания требований охраны труда могут входить, например (п. 73 Правил обучения по охране труда):

- руководители и специалисты структурных подразделений, служб охраны труда;
- лица, проводящие обучение по охране труда;
- по согласованию - представители выборного профсоюзного органа, представляющего интересы работников.

Работники, которые входят в состав таких комиссий, проходят обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда, а также по программе обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов и источников опасности (пп. "а" и "б" п. 46 Правил обучения по охране труда).

Если оценка удовлетворительная, оформите документы по итогам стажировки.

7.1. Что делать, если результаты обучения по охране труда в форме стажировки работника неудовлетворительные

Работник, который показал неудовлетворительные знания, отстраняется от работы (не допускается к работе) (ч. 1 ст. 76 ТК РФ, п. 79 Правил обучения по охране труда). Как правило, в этом случае издают приказ в свободной форме об отстранении (недопуске) работника от тех работ, для выполнения которых проводилась стажировка.

В течение 30 календарных дней со дня проверки направьте такого работника повторно проверить знания требований охраны труда (п. 79 Правил обучения по охране труда).

8. Какие документы оформляются по итогам стажировки

Единый порядок оформления допуска работника к самостоятельной работе после прохождения стажировки нормативно не определен. Установлено только, что дату допуска работника к самостоятельной работе нужно зафиксировать при регистрации факта

прохождения стажировки на рабочем месте (пп. "д" п. 90 Правил обучения по охране труда). Об этом подробнее расскажем ниже. Также особенности оформления такого допуска работников к выполняемым в вашей организации работам могут содержаться в специальных правилах и инструкциях по охране труда.

Если указанные особенности оформления допуска работников к выполняемым у вас работам не установлены, рекомендуем определить порядок такого оформления в локальном нормативном акте. Вы вправе это сделать с учетом ч. 1 ст. 8, ч. 1 ст. 22 ТК РФ. В частности, прописать данный порядок можно в положении об обучении по охране труда в форме стажировки. Например, можете предусмотреть, что при успешном прохождении работником стажировки оформляется приказ (распоряжение) о допуске работника к самостоятельной работе, а информация о прохождении стажировки и таком допуске вносится в журнал регистрации прохождения инструктажа на рабочем месте (с учетом указанных ниже требований).

При регистрации факта прохождения стажировки учитывайте требование п. 90 Правил обучения по охране труда, по которому при регистрации необходимо указывать:

- количество смен стажировки на рабочем месте;
- период ее проведения;
- фамилию, имя, отчество (при наличии), профессию (должность), подпись лица, прошедшего стажировку на рабочем месте;
- фамилию, имя, отчество (при наличии), профессию (должность), подпись лица, проводившего ее;
- дату допуска работника к самостоятельной работе

9. Какие риски возможны, если не провести обучение по охране труда в форме стажировки

Вам, в частности, грозит ответственность по ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ за допуск работника к исполнению трудовых обязанностей без прохождения в

установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда. Например, для юрлица предусмотрен штраф от 110 тыс. до 130 тыс. руб. Учтите, что такое правонарушение является длящимся (п. 22 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2021 N 45).